

الدبلوم العالي المهني في القيادة الرقمية

((الثقافة القانونية والتنظيمية في عصر التحول الرقمي))

المحاضرة الرابعة: حماية البيانات والخصوصية

اعداد

المستشاران

الاستاذ الدكتور مازن راضي ليلو

الاستاذ الدكتور عثمان سلمان العبودي

/ مجلس الدولة

المحاضرة الرابعة: حماية البيانات والخصوصية

- * مفهوم البيانات الشخصية.
- * الخصوصية في الخدمات الحكومية الرقمية.
- * مسؤولية الجهات العامة في معالجة البيانات.
- * جمع البيانات وتخزينها واستخدامها.
- * مشاركة البيانات وتبادلها بين المؤسسات.

مقدمة

أصبحت البيانات في العصر الرقمي من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة في إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات للمواطنين. فالحكومة الرقمية لم تعد تقتصر على تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وإنما أصبحت تقوم على جمع البيانات وتحليلها وربطها وتبادلها واستخدامها لاتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة.

غير أن هذا التحول الرقمي يثير تحدياً جوهرياً يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة العامة في الوصول إلى البيانات واستخدامها من جهة، وبين حق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية من جهة أخرى.

ومن هنا أصبحت حماية البيانات والخصوصية جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الرقمية، وليست مجرد مسألة تقنية تتعلق بأمن المعلومات، بل هي أيضاً مسألة قانونية وإدارية وأخلاقية تترتب عليها مسؤوليات مباشرة على الجهات العامة والموظفين والجهات التقنية المتعاقدة معها.

المحور الأول: مفهوم البيانات الشخصية

أولاً: ما المقصود بالبيانات الشخصية؟

البيانات الشخصية هي كل معلومة ترتبط بشخص طبيعي محدد أو يمكن أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تحديد هويته.

ومن أمثلتها:

- الاسم واللقب .
- رقم الهوية أو البطاقة الوطنية .
- رقم الهاتف .
- عنوان السكن .
- البريد الإلكتروني .
- تاريخ ومكان الميلاد .
- البيانات المالية والمصرفية .
- البيانات الوظيفية .
- الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية .
- البيانات البيومترية، مثل بصمة الأصبع وبصمة الوجه .
- بيانات الموقع الجغرافي .
- البيانات المتعلقة باستخدام المنصات والتطبيقات الحكومية .

وهنا يجب التمييز بين البيانات الشخصية والبيانات العامة؛ فليس كل ما تمتلكه الدولة من بيانات يعد بيانات شخصية.

ثانياً: البيانات الحساسة:

هناك بيانات تستوجب مستوى أعلى من الحماية بسبب خطورة إساءة استخدامها، ومنها - بحسب الإطار القانوني المعمول به - البيانات الصحية والبيومترية والمالية وبعض البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة أو غيرها من الفئات الحساسة.

وتزداد خطورة هذه البيانات عندما تكون موجودة في قواعد بيانات حكومية مركزية؛ لأن اختراق قاعدة بيانات واحدة قد يؤدي إلى كشف معلومات واسعة عن عدد كبير من المواطنين.

ثالثاً: البيانات المجهلة:

من الناحية الفنية والقانونية، ينبغي التمييز بين البيانات الشخصية والبيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بصورة تجعل إعادة تحديد الشخص غير ممكنة أو شديدة الصعوبة وفق المعيار القانوني المعتمد.

وهذا مهم في الأبحاث والإحصاءات الحكومية؛ إذ يمكن للجهة العامة الاستفادة من البيانات دون الحاجة بالضرورة إلى معرفة هوية كل فرد

المحور الثاني: الخصوصية في الخدمات الحكومية الرقمية:

إن الانتقال إلى الحكومة الرقمية أدى إلى توسع كبير في التعامل مع البيانات الشخصية. فالمواطن قد يقدم بياناته إلى:

- منصة حكومية .
- دائرة إلكترونية .
- تطبيق رسمي .
- نظام للضمان أو الرعاية الاجتماعية .
- نظام صحي .
- نظام ضريبي .

- نظام للتقاعد .
- نظام للهوية الرقمية .

وهنا تظهر قاعدة مهمة:

التحول الرقمي لا يعني سقوط الحق في الخصوصية، وإنما يجب أن يكون التحول الرقمي مصحوباً بضمانات أقوى لحماية الخصوصية.

مبادئ حماية الخصوصية:

يمكن بناء حماية البيانات الحكومية على مجموعة من المبادئ الأساسية

1. **مبدأ المشروعية:** يجب أن يكون جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها مستنداً إلى أساس قانوني مشروع.
2. **مبدأ تحديد الغرض:** يجب تحديد الغرض الذي جُمعت البيانات من أجله، وعدم استخدامها لأغراض مختلفة بصورة تعسفية.
3. **مبدأ تقليل البيانات:** لا ينبغي للجهة الحكومية أن تجمع بيانات أكثر مما تحتاجه فعلياً لإنجاز الخدمة أو تحقيق الغرض المشروع.
4. **مبدأ الدقة:** يجب أن تعمل الجهة على ضمان صحة البيانات وتحديثها وتصحيح الأخطاء.
5. **مبدأ تحديد مدة الاحتفاظ:** ليس من المنطقي أن تحتفظ المؤسسة بالبيانات إلى الأبد دون مبرر قانوني أو إداري.

مبدأ الأمن: يجب اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لمنع فقدان البيانات أو تسريبها أو

الوصول غير المصرح به إليها

المحور الثالث: مسؤولية الجهات العامة في معالجة البيانات:

عندما تقوم وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بجمع بيانات المواطنين ومعالجتها، فإنها لا تصبح مجرد "مستخدم" للبيانات، وإنما تتحمل مسؤولية قانونية وإدارية وتقنية عن طريقة التعامل معها.

ما المقصود بمعالجة البيانات؟

المعالجة مفهوم واسع يشمل:

الجمع → التسجيل → التخزين → التنظيم → التعديل → التحليل → الاسترجاع → المشاركة → النقل → الحذف.

وبالتالي، فإن المسؤولية لا تبدأ عند تسريب البيانات فقط، وإنما تبدأ منذ اللحظة التي تقرر فيها الجهة الحكومية لماذا وكيف ستجمع البيانات.

مسؤوليات الجهة العامة

يمكن تلخيصها في الآتي:

1. تحديد الغرض القانوني من معالجة البيانات .
2. تحديد أنواع البيانات المطلوبة .
3. منع جمع البيانات غير الضرورية .
4. تحديد الأشخاص المخولين بالوصول إليها .
5. وضع سياسات واضحة للاحتفاظ بالبيانات وحذفها .
6. حماية قواعد البيانات من الاختراق .
7. تدريب الموظفين على حماية المعلومات .
8. مراقبة عمليات الوصول إلى البيانات .
9. توثيق عمليات المعالجة .
10. التعامل السريع مع حوادث الاختراق أو التسريب .

مساءلة الموظف أو المتعاقد الذي يستخدم البيانات بصورة غير مشروعة.

المحور الرابع: جمع البيانات وتخزينها واستخدامها

أولاً: جمع البيانات:

ينبغي أن يكون جمع البيانات قائماً على قاعدة:

اجمع ما تحتاجه، ولا تجمع ما لا تحتاجه.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت خدمة حكومية معينة تحتاج إلى اسم المواطن ورقم هويته، فلا ينبغي طلب معلومات أخرى لا علاقة لها بالخدمة دون أساس قانوني واضح.

كما ينبغي أن تكون عملية جمع البيانات شفافة قدر الإمكان، بحيث يعرف الشخص:

- من يجمع بياناته؟
- ما البيانات التي يتم جمعها؟
- لماذا يتم جمعها؟
- كيف سيتم استخدامها؟
- مع من يمكن مشاركتها؟
- كم ستستمر مدة الاحتفاظ بها؟

ثانياً: تخزين البيانات :

تخزين البيانات يمثل مرحلة شديدة الحساسية؛ لأن قاعدة البيانات الحكومية قد تحتوي على ملايين السجلات.

ومن الإجراءات الفنية المهمة:

التشفير: تشفير البيانات أثناء التخزين وأثناء نقلها عبر الشبكات.

التحكم في الوصول: ليس كل موظف في المؤسسة بحاجة إلى الوصول إلى جميع البيانات.

وهنا يظهر مبدأ:

– Least Privilege أقل قدر من الصلاحيات.

أي أن يحصل الموظف على الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة لأداء وظيفته.

المصادقة متعددة العوامل: استخدام أكثر من وسيلة للتحقق من هوية المستخدم، خصوصاً للحسابات الإدارية ذات الصلاحيات العالية.

سجلات التدقيق: يجب أن يسجل النظام:

- من دخل إلى البيانات؟
 - متى دخل؟
 - ما البيانات التي اطلع عليها؟
 - هل قام بالتعديل أو الحذف؟
 - ومن أي جهاز أو نظام تم الدخول؟
- وهذه السجلات لا تحقق حماية تقنية فقط، وإنما لها أهمية قانونية وإثباتية أيضاً.

المحور الخامس: مشاركة البيانات وتبادلها بين المؤسسات

الحكومة الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على تكامل البيانات بين المؤسسات.

فمثلاً قد تحتاج مؤسسة إلى بيانات موجودة لدى مؤسسة أخرى لتقديم خدمة حكومية للمواطن دون مطالبة بتقديم الوثائق نفسها عدة مرات.

وهذا يحقق فوائد مهمة:

- تقليل الإجراءات .
- تسريع الخدمات .
- الحد من التزوير .
- تقليل التكاليف .
- تحسين اتخاذ القرار .
- رفع كفاءة الإدارة العامة .

لكن مشاركة البيانات تثير سؤالاً قانونياً أساسياً:

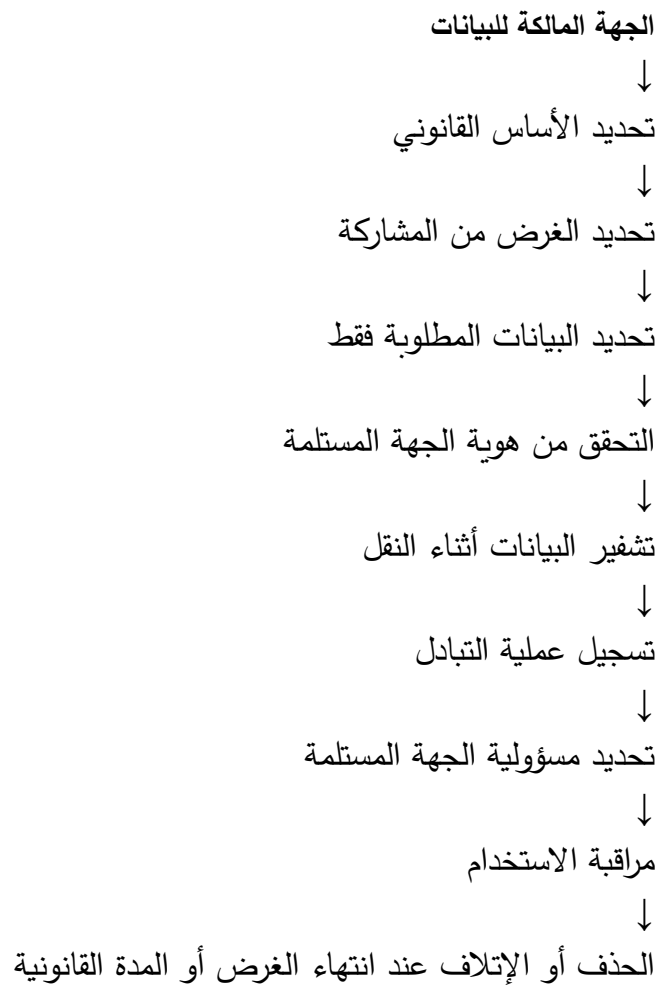
هل مجرد امتلاك الجهة الحكومية للبيانات يعني أن لها الحق في مشاركتها مع أي جهة حكومية أخرى؟

والجواب: ليس بالضرورة.

فحتى داخل القطاع العام يجب أن تخضع عملية تبادل البيانات إلى أساس قانوني واضح، وتحديد للغرض، وضوابط للوصول والاستخدام، وتحديد للمسؤوليات.

النموذج الصحيح لتبادل البيانات الحكومية

يمكن تصور عملية تبادل البيانات بالشكل التالي:



المسؤولية عند حدوث تسريب للبيانات

إذا حدث اختراق أو تسريب للبيانات، فلا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد:

"من الذي اخترق النظام؟"

بل يجب أن تطرح الإدارة مجموعة من الأسئلة:

- هل كانت البيانات مشفرة؟
- هل كانت صلاحيات الموظفين مناسبة؟
- هل كانت هناك مراقبة للوصول؟
- هل تم تحديث الأنظمة؟
- هل كانت هناك ثغرات معروفة؟
- هل تم تدريب الموظفين؟
- هل كانت هناك سياسة لإدارة الحوادث؟
- هل تم الإبلاغ عن الحادث وفق المتطلبات القانونية؟
- هل كان هناك تقصير إداري أو تقني؟

وهنا ننتقل من مفهوم المسؤولية عن الفعل إلى مفهوم أوسع هو المساءلة عن نظام الحماية بأكمله.

العلاقة بين الأمن السيبراني وحماية البيانات

من الأخطاء الشائعة اعتبار حماية البيانات والخصوصية مجرد موضوع من موضوعات الأمن السيبراني.

والحقيقة أن العلاقة بينهما وثيقة، لكنهما ليسا شيئاً واحداً.

الأمن السيبراني يهتم بصورة أساسية بحماية الأنظمة والشبكات والمعلومات من التهديدات.

أما حماية البيانات والخصوصية فتتعلق أيضاً بالسؤال:

هل كان جمع البيانات واستخدامها ومعالجتها مشروعاً ومتناسباً ومحددًا بالغرض؟

فقد تكون المؤسسة محمية تقنياً من الاختراق، ولكنها تستخدم البيانات بطريقة غير مشروعة. وبالعكس، قد يكون استخدام البيانات مشروعاً، ولكن النظام يعاني من ضعف أمني يؤدي إلى تسريبها. لذلك فإن الحوكمة الرقمية السليمة تحتاج إلى الجمع بين:

حماية البيانات + الخصوصية + الأمن السيبراني + الحوكمة + المساءلة القانونية.

المسؤولية القانونية للموظف الحكومي

يمثل الموظف الحلقة البشرية الأهم في منظومة حماية البيانات. وقد يكون الخطر أحياناً داخلياً وليس خارجياً. ومن صور إساءة استخدام البيانات:

- الاطلاع على بيانات شخص دون حاجة وظيفية .
- نسخ البيانات إلى جهاز شخصي .
- إرسال ملفات تحتوي على بيانات شخصية عبر وسائل غير آمنة .
- استخدام البيانات لتحقيق منفعة شخصية .
- إفشاء المعلومات السرية .
- مشاركة كلمات المرور .
- استخدام حساب موظف آخر .
- تصوير قواعد البيانات أو المستندات الحكومية .

ولهذا فإن حماية البيانات لا تعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما تتطلب ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية المهنية والقانونية.

التحديات المستقبلية

مع تطور الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، ستظهر تحديات جديدة، خصوصاً في:

- تحليل كميات ضخمة من البيانات .
- استخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات الحكومية .
- التعرف على الوجه .
- الأنظمة البيومترية .
- الربط البيئي بين قواعد البيانات .
- التنبؤ بسلوك الأفراد .
- استخدام البيانات في مكافحة الاحتيال والجريمة .
- استخدام البيانات الحكومية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي .

وهنا يجب أن نؤكد أن:

امتلاك الدولة للتكنولوجيا لا يمنحها حقاً مطلقاً في استخدام جميع البيانات بأي طريقة.

بل يجب أن تبقى التكنولوجيا خاضعة للقانون ومبادئ الضرورة والتناسب والشفافية والمساءلة.

الخاتمة

إن حماية البيانات الشخصية في الحكومة الرقمية ليست عائقاً أمام التطور، بل هي شرط من شروط نجاح التحول الرقمي.

فالمواطن لن يثق بالمنصة الحكومية إذا كان يخشى أن بياناته يمكن أن تُستخدم خارج الغرض الذي جُمعت من أجله أو أن تكون عرضة للتسريب.

ومن هنا يمكن تلخيص المنظومة في خمس قواعد:

أولاً: لا تجمع بيانات إلا لغرض مشروع ومحدد.

ثانياً: لا تجمع أكثر مما تحتاج إليه.

ثالثاً: لا تستخدم البيانات إلا في إطار قانوني واضح.

رابعاً: لا تشارك البيانات إلا وفق ضوابط محددة.

خامساً: احم البيانات تقنياً وإدارياً، وحاسب من يسيء استخدامها.

وبذلك تصبح الحكومة الرقمية ليست مجرد حكومة تستخدم التكنولوجيا، وإنما حكومة رقمية مسؤولة تحترم حقوق الإنسان وتحمي خصوصية الأفراد وتخضع أعمالها للمساءلة القانونية.

عبارة ختامية للمحاضرة

"البيانات الشخصية ليست مجرد أرقام محفوظة في قاعدة بيانات؛ إنها تمثل جزءاً من شخصية الإنسان وهويته وخصوصيته، ولذلك فإن حماية البيانات في الدولة الرقمية هي في جوهرها حماية للإنسان وسيادة للقانون".